

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4807/2540

นาง หะยีเจ๊ะวอ มะสุกา หรือหามะสุ กา

โจทก์

นาง เจ๊ะสง ปือราเฮง

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 523, มาตรา 525

ป.วิ.พ. มาตรา 141

พ.ร.บ.ว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัด ปัตตานี นราธิวาส ยะลา และ
สตูล พ.ศ.2489 มาตรา 4

ที่ดินพิพาทแปลงปลูกบ้านเป็นที่ดินมีโฉนด แม้มิได้ทำหนังสือนาคาร์ ซึ่งเป็นพินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม ยกที่ดินส่วนนี้ให้แก่โจทก์ แต่มิได้จดทะเบียนต่อ พนักงานเจ้าหน้าที่ การ ยกให้จึงไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 525 สำหรับที่ดินพิพาทซึ่งเป็นที่ดินมือเปล่าไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ การให้ยอมสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523 การที่โจทก์พิมพ์ลายนิ้วมือรับการยกให้และรับหนังสือนาคาร์เก็บรักษาไว้เอง ไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้และแม้โจทก์ได้รับการให้เมื่อปี 2508 ครอบครองทำนาอยู่ 2 ปี แล้วย้ายไปอยู่บ้านสามีเมื่อปี 2510 แต่ในปี 2522 จำเลยยื่นแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและพิสูจน์การทำประโยชน์ทางราชการ ได้ประกาศเรื่องราวที่จำเลยขอออก น.ส.3 ก. ตามระเบียบแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงออก น.ส.3 ก. ให้แก่จำเลยดังนั้นการที่จำเลยได้นำที่ดินไปออก น.ส.3 ก. ได้โดยโจทก์มิได้คัดค้านแสดงว่าแม้โจทก์จะเคยครอบครองที่ดินนี้มาก่อนโจทก์ก็ได้สละการครอบครองนั้นแล้ว ที่พิพาทซึ่งเป็นที่ดินจึงเป็นของจำเลย โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นผู้

นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้น บิดามารดาโจทก์ได้ทำหนังสือ
ซาร์ซึ่งเป็นพินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลามยกที่ดินให้แก่โจทก์จำเลยให้การต่อสู้ว่า
หนังสือซาร์ที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลาม เพราะผู้ทำไม่ได้เปล่งวาจา
กล่าว(ลาภาษ)แสดงเจตนาตามข้อความในหนังสือซาร์ หรือกล่าวลาภาษ ไม่ถูก
ต้อง ดังนั้น จึงมีปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันในปัญหาข้อกฎหมายว่าหนังสือซาร์ที่
โจทก์อ้างนั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลามหรือไม่ เมื่อโจทก์จำเลยเป็นอิสลามมี
ภรรยาและมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานีการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับ
มรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามดังกล่าวจึงต้องให้คณะตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยตามพ
ระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา
และสตูล พ.ศ. 2489มาตรา 4 ศาลชั้นต้นจึงให้คณะตุลาการเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาข้อ
กฎหมายนี้ และเมื่อคณะตุลาการเป็นผู้ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายอิสลามเช่นนี้ คณะ
ตุลาการจึงต้องลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วย การลงชื่อของคณะตุลาการ
จึงชอบแล้ว

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันโดยเป็นบุตร
ของนายหะยีปือราเฮง ลือบาอูเต็ง และนางหะยีเจ๊ะมีเนาะหรือมีเนาะลือบาอูเต็ง เมื่อ
วันที่10 สิงหาคม 2508 นายหะยีปือราเฮงและนางหะยีเจ๊ะมีเนาะหรือมีเนาะได้ทำ
หนังสือซาร์ (พินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลาม)มีข้อความว่าเมื่อผู้ทำพินัยกรรม
เจ็บป่วยและก่อนตาย 2 วัน ให้ทรัพย์สินต่อไปนี้ตกเป็นของโจทก์คือที่ดินแปลงที่ 1
พร้อมบ้าน1 หลัง เลขที่ 69 หมู่ที่ 4 และที่ดินแปลงที่ 2 ซึ่งเป็นที่ดินนา เนื้อที่ 4 ไร่
ตั้งอยู่ที่บ้านท่ายาลอ หมู่ที่ 4ต่อมาในปี 2510 โจทก์ได้ย้ายภูมิลำเนาไปอยู่ที่อำเภอ
บาเจาะจังหวัดนราธิวาส ก่อนย้ายภูมิลำเนาบิดาโจทก์ได้สั่งเสียแก่โจทก์ว่า หากบิดา

โจทก์ถึงแก่กรรมก่อนมารดาก็อย่าเพิ่งรับมรดกตามหนังสือนาศาร์ ให้มารดาโจทก์และจำเลยอยู่ในบ้านพิพาทดังกล่าวไปก่อน ส่วนที่นาพิพาทก็ให้มารดาและจำเลยเก็บกินก่อนจนกว่ามารดาจะถึงแก่กรรมแล้วจึงให้รับมรดกตามหนังสือนาศาร์ได้ โจทก์ได้แจ้งคำสั่งของบิดาโจทก์ให้แก่มารดาและจำเลยทราบแล้ว ต่อมาเมื่อประมาณปี 2520 บิดาโจทก์ถึงแก่กรรม หลังจากนั้นโจทก์ก็ได้ให้มารดาและจำเลยอยู่อาศัยในที่พิพาทต่อไป ต่อมาเมื่อปี 2536 มารดาโจทก์ถึงแก่กรรม โจทก์ได้แจ้งให้จำเลยและบริวารออกไปจากบ้านและที่พิพาทแปลงที่ 1 แต่จำเลยไม่ยอมออก โจทก์ทราบว่าจำเลยได้ให้มารดาเป็นผู้รับมรดกบ้านและที่พิพาทแล้วให้มารดาโอนต่อให้จำเลย ส่วนที่พิพาทแปลงที่ 2 ซึ่งเป็นที่นาจำเลยได้ขอออกหนังสือรับรองการทำประโยชน์เป็นของจำเลย ซึ่งเป็นการโต้แย้งสิทธิของโจทก์ขอพิพาทขอให้จำเลยเพิกถอนทำลายนิติกรรมโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 138 เนื้อที่ 2 ไร่ 93 5/10 ตารางวาและเพิกถอนทำลาย น.ส.3 ก. เลขที่ 883 เนื้อที่ 11 ไร่ 2 งาน 83 ตารางวา ภายใน 30 วัน นับแต่วันพิพาท หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพาทแทนการแสดงเจตนาของจำเลย ให้จำเลยและบริวารย้ายออกและขนย้ายสิ่งของสัมภาระออกจากบ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 4 ห้ามจำเลยและบริวารเกี่ยวข้องกับที่พิพาท

จำเลยให้การว่า บิดาโจทก์และจำเลยหนังสือนาศาร์ที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลาม เพราะผู้ทำไม่ได้เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) แสดงเจตนาตามข้อความในหนังสือนาศาร์หรือกล่าวลาภาษไม่ถูกต้อง บ้านเลขที่ 69 พร้อมทั้งพิพาทซึ่งมีชื่อบิดาโจทก์และจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ความจริงแล้วเป็นของบิดาโจทก์เพียงบางส่วนเท่านั้น ที่เหลือเป็นของมารดา แต่ตอนไปออกโฉนดที่ดินมารดายอมให้ใส่ชื่อบิดาเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวและบิดามารดาโจทก์ได้แสดงเจตนาทำหนังสือนาศาร์ยกส่วนของตนให้แก่จำเลยและบุคคลอื่น ๆ หมดแล้ว ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2514 โดยบิดาโจทก์และจำเลยได้แสดงเจตนา นาศาร์ยกบ้านเลขที่ 69 พร้อมทั้งดิน

เนื้อที่ 2 ไร่เศษ ให้แก่จำเลยที่เหลือยกให้แก่บุคคลอื่น ๆ ตามส่วนไปเรียบร้อยแล้ว
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่าโจทก์จำเลยเป็นพี่น้องกัน
และเป็นบุตรของนายบือราเฮง อุเต็งและนางมีเนาะ อุเต็ง บิดาโจทก์ถึงแก่กรรมเมื่อ
วันที่ 21 ตุลาคม 2520 มารดาถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2536ที่พิพาทมี
2 แปลง แปลงแรกเป็นที่ดินปลูกบ้านมีโฉนดที่ดิน หลังจากบิดาถึงแก่กรรมแล้ว
มารดาได้รับโอนทางมรดกแล้วจัดแบ่งที่ดินให้แก่บุตรหลาน คงเหลือ 2 ไร่เศษ ยกให้แก่
จำเลยตามโฉนดเลขที่ 138ที่ดินแปลงที่ 2 เป็นที่นา เดิมเป็นที่ดินมือเปล่า ต่อมาทาง
ราชการออกเป็น น.ส.3 ก. มีชื่อจำเลยเป็นผู้ครอบครองตาม น.ส.3 ก.เอกสารหมาย
ล.10 ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ข้อแรกมีว่า ที่พิพาททั้งสองแปลงเป็น
ของโจทก์หรือไม่ เห็นว่าที่พิพาทแปลงปลูกบ้านแม้บิดาจะได้ทำหนังสือนารายก
ที่ดินส่วนนี้ให้แก่โจทก์ แต่เนื่องจากเป็นที่ดินที่มีโฉนดประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 525 บัญญัติว่าการให้ทรัพย์สินซึ่งถ้าจะซื้อขายกันต้องทำเป็นหนังสือ
และจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ การให้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้ทำเป็นหนังสือและ
จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ในกรณีเช่นนี้การให้ย่อมสมบูรณ์โดยมิพักต้องส่ง
มอบ ทางพิจารณาโจทก์นำสืบแต่เพียงว่าบิดาได้ทำหนังสือนารายกให้เท่านั้น มิได้

จดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การยกที่ดินปลูกบ้านซึ่งมีโฉนดเช่นนี้ย่อมไม่
สมบูรณ์ โจทก์ไม่ได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนี้ ส่วนทางจำเลยได้ความว่า หลังจากบิดา
ถึงแก่กรรมแล้วมารดาไปขอรับโอนที่ดินทางมรดกเป็นของตน เมื่อเจ้าพนักงานที่ดิน
จดทะเบียนโอนให้แก่มารดาแล้ว มารดาจึงเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทั้งแปลงย่อมมี
อำนาจจะยกที่ดินให้แก่ผู้ใดก็ได้ เมื่อมารดาได้จดทะเบียนยกที่ดินตามโฉนดนี้ให้แก่
จำเลย การให้นี้จึงสมบูรณ์ ฟังได้ว่าจำเลยเป็นเจ้าของที่ดินปลูกบ้าน สำหรับที่พิพาท
ซึ่งเป็นทีนานั้น ที่ดินแปลงเป็นที่ดินไม่มีหนังสือสำคัญสำหรับที่ประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ มาตรา 523 บัญญัติว่าการให้นั้นย่อมสมบูรณ์ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่
ให้ โจทก์นำสืบว่า เมื่อมารดาทำหนังสือนาคแล้ว โจทก์ได้พิมพ์ลายนิ้วมือรับการ
ยกให้และรับหนังสือนาคเก็บรักษาไว้ โจทก์ทำนาอยู่ 2 ปี จึงย้ายไปอยู่กับสามี
จำเลยนำสืบว่า บิดามารดาได้ยกทีนาให้แก่จำเลยประมาณ 20 ปีแล้ว จำเลยทำนาอยู่
10 ปี ให้ผู้อื่นเช่าอีก 10 ปีและนำที่ดินไปออก น.ส.3 ก. เห็นว่า ที่นานี้เป็นที่ดินมือ
เปล่าการที่โจทก์พิมพ์ลายนิ้วมือรับการยกให้และรับหนังสือนาคเก็บรักษาไว้เอง
ไม่ถือว่าเป็นการส่งมอบทรัพย์สินที่ให้ ข้อที่โจทก์นำสืบว่าได้รับการให้เมื่อปี 2508
ครอบครองทำนาอยู่ 2 ปีแล้วย้ายไปอยู่บ้านสามีเมื่อปี 2510 นั้น ได้ความตาม น.ส.3
ก. เอกสารหมาย ล.10 ว่าเมื่อปี 2522 จำเลยยื่นแบบบันทึกการสอบสวนสิทธิและ
พิสูจน์การทำประโยชน์ ทางราชการได้ประกาศเรื่องราวที่จำเลยขอออก น.ส.3 ก.
ตามระเบียบแล้วไม่มีผู้ใดคัดค้าน จึงออก น.ส.3 ก. ให้แก่จำเลย ซึ่งโจทก์นำสืบรับว่า
หลังจากจำเลยอ้างว่ามี น.ส.3 ก.แล้ว ได้ให้ทนายความไปตรวจสอบ ปรากฏว่าทาง
ราชการได้ออก น.ส.3 ก. เป็นชื่อของจำเลยจริง จากการที่จำเลยได้นำทีนาไปออก
น.ส.3 ก. ได้โดยโจทก์มิได้คัดค้านแสดงว่าแม้โจทก์จะเคยครอบครองทีนานี้มาก่อน
โจทก์ก็ได้สละการครอบครองนั้นแล้วที่พิพาทซึ่งเป็นทีนาจึงเป็นของจำเลย เมื่อฟังได้
ว่าที่พิพาททั้งสองแปลงเป็นของจำเลย โจทก์จึงขอให้แก้ไขโฉนดแก้ไข น.ส.3 ก.
และขับไล่จำเลยไม่ได้

ประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อสุดท้ายมีว่า ดะโต๊ะยุติธรรมร่วมกันวินิจฉัยและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นเป็นการชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์จำเลยเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลามและอยู่ในเขตอำนาจศาลชั้นต้นบิดามารดาโจทก์ได้ทำหนังสือนাজারซึ่งเป็นพินัยกรรมตามหลักศาสนาอิสลามยกที่ดินให้แก่โจทก์ จำเลยให้การต่อสู้ว่า หนังสือนাজারที่โจทก์อ้างไม่สมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลาม เพราะผู้ทำไม่ได้เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) แสดงเจตนาตามข้อความในหนังสือนাজারหรือก่ล่าวลาภาษไม่ถูกต้อง ดังนี้ จึงมีปัญหาที่คู่ความโต้เถียงกันในปัญหาข้อกฎหมายว่า หนังสือนাজারที่โจทก์อ้างนั้นมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอิสลามหรือไม่ เมื่อโจทก์จำเลยเป็นอิสลามมิกชน และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดปัตตานีการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับมรดกของผู้นับถือศาสนาอิสลามดังกล่าวจึงต้องให้ดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการใช้กฎหมายอิสลามในเขตจังหวัดปัตตานี นราธิวาส ยะลา และสตูลพ.ศ. 2489 มาตรา 4 ศาลชั้นต้นจึงให้ดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้วินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายนี้ ดะโต๊ะยุติธรรมวินิจฉัยว่าหนังสือนাজারของโจทก์เป็นนাজারที่มีเงื่อนไขและไม่เปล่งวาจากล่าว (ลาภาษ) ซึ่งเป็นบทบังคับให้ผู้กล่าวปฏิบัติตามหนังสือนাজারของโจทก์เป็นนাজারที่ไม่สมบูรณ์ตามหลักศาสนาอิสลาม คดีโจทก์จึงไม่อาจนำกฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดกมาใช้บังคับ และเมื่อดะโต๊ะยุติธรรมเป็นผู้ชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายอิสลาม เช่นนี้ดะโต๊ะยุติธรรมจึงต้องลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้นด้วยการลงชื่อของดะโต๊ะยุติธรรมจึงชอบแล้ว

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิรราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ